

1500233-92.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... do réu a abstenção da prática do delito de tráfico de drogas e, ainda que fosse verdade que ele estava passando por dificuldades financeiras, ele poderia ter adotado outros procedimentos lícitos, tais como a busca de órgãos públicos sociais, para superá-las. Nesse sentido, confirmada a reprovabilidade da conduta da agente, não há justificante que possa ser reconhecida em seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500233-92.2022.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500233-92.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2028899/2022 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 22758907 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 466/22/109 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 2028899 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEDERSON LEONARDO TOBIAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

CLEDERSON LEONARDO TOBIAS, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código

Penal, porque no dia 1º de fevereiro de 2022, por volta das 12h00, na Rua Pedro Setti, nº 70, bairro Centro, nesta Comarca de São Bernardo do Campo, tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, um portão eletrônico de garagem, pertencente à vítima Marques Henrique de Oliveira, somente não se consumando o delito por circunstância alheia à vontade do agente.

Segundo se apurou, nas circunstâncias acima mencionadas, o acusado CLEDERSON, inspirado pelo propósito de praticar um furto, tentou subtrair o portão eletrônico da garagem do escritório da vítima, local dos fatos, após retirar a haste e o motor do referido portão.

Contudo, a vítima, que estava no interior de seu escritório, ouviu um barulho do lado fora e, em seguida, os dizeres “cuidado, vai tomar choque” (sic), momento em que surpreendeu CLEDERSON com o motor e a haste do portão eletrônico nas mãos.

CLEDERSON, ao avistar o ofendido, se evadiu, deixando os bens no local.

A vítima, por sua vez, conseguiu seguir CLEDERSON e comunicou os fatos a guardas civis municipais, que lograram êxito em detê-lo.

CLEDERSON confessou informalmente a prática delitiva.

O crime de furto apenas não se consumou em virtude da rápida e eficaz atuação do ofendido, que logrou êxito em surpreender CLEDERSON, afugentando-o, antes que ele conseguisse subtrair o bem.

Acompanhada por inquérito policial às págs.07/71, a denúncia foi recebida às págs.78/82. Regularmente citado (pág.111), o réu apresentou resposta à acusação (pág.120). Não presentes as hipóteses de absolvição sumária (págs.121/122), em instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha comum, interrogando-se o acusado. Foi homologada a desistência da oitiva da testemunha Evandro Cezar Sales.

Em debates, a acusação requer a condenação do acusado, afastando apenas a qualificadora do rompimento do obstáculo. No mais, pede elevação da reprimenda em razão dos antecedentes criminais e fixação de regime fechado para início de cumprimento de pena.

A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO:

A pretensão acusatória merece parcial acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência das elementares da tentativa do crime de furto simples, não havendo dúvidas quanto à autoria.

A materialidade do delito está demonstrada no auto de avaliação de pag.26 e no laudo pericial de págs.105/109 (local dos fatos).

Quanto à autoria, após a opção pelo silêncio na fase policial (pág.12), em Juízo o acusado confessou a prática do delito:

Dirigiu-se ao local do fato e passou a desmontar o motor do portão eletrônico.

Pretendia subtrair o próprio motor, por 'cabeça fraca'. Fugiu quando foi surpreendido pela vítima. Foi abordado por guardas civis municipais no estacionamento do supermercado Pão de Açúcar e confessou a prática do crime, sem ofertar resistência.

O réu confessou na presença de Magistrada e sob o pálio das garantias constitucionais.

Sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui a confissão elemento seguríssimo de prova. Apenas incomum circunstância, aqui não encontrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa.

Nesse sentido:

“Tem se entendido que a confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação, ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de auto-acusação falsa” (RT 625/338).

Representa, pois, dado relevantíssimo na formação da convicção, máxime se valorizado seu poder de convencimento pelo restante da prova colhida tal como se verifica no presente caso, nada existindo no sentido de infirmá-la ou de fragilizá-

la.

Sob o crivo do contraditório, a vítima Marques Henrique de Oliveira, narrou os lances do crime de tentativa de furto e espancou qualquer dúvida acerca da autoria: Trabalhava no interior de seu escritório quando escutou barulho do lado de fora. Em seguida, ouviu alguém dizer "cuidado, vai tomar choque" (o réu tentava cortar os fios do motor do portão eletrônico e tomava choques). Visualizou a conduta criminosa do acusado e chamou a atenção dele. Clederson já tinha desmontado o motor. Ao notar que tinha sido surpreendido, o acusado abandonou as peças no local e fugiu.

Passou a segui-lo. Inicialmente usou veículo, auxiliado por terceiro. Em dado momento, em razão de contramão de direção, seguiu a pé. O réu ingressou no estacionamento do supermercado Pão de Açúcar. Ali estava estacionada viatura da Guarda Civil Municipal. Apontou o réu aos agentes da lei, que efetuaram a sua prisão.

Não teve dúvida que o rapaz preso foi o autor da tentativa de furto.

Ratificando a reconhecimento anterior, em Juízo a vítima apontou o acusado (placa nº 02), dentre outros dois indivíduos semelhantes, como o autor do fato.

É manifesta a relevância da palavra da vítima no delito de furto. Em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade. Não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido.

A propósito:

"Em crimes patrimoniais, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de grande valor probante quando não dissociada dos demais elementos de convicção e, desde que não haja indícios de falsa inculpação. No presente caso, em que a vítima narrou a agressão sofrida pelos agentes, sem indicação de que os acusou falsamente, e havendo prova material da conduta, mostrou-se correta a condenação. Recurso não provido" (TJSP - 26057120048260294 SP, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 18/11/2010, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2010).

As declarações da vítima foram corroboradas no depoimento do guarda civil municipal Marcio Ribeiro, que em relato coeso e harmônico com o anterior, informou os passos da diligência encetada na data do fato:

A viatura estava estacionada no Supermercado Pão de Açúcar. A vítima aproximou-se e noticiou o crime, indicando que o autor da tentativa de furto havia ingressado no estacionamento daquele estabelecimento. Apontado pelo ofendido, o réu entrou no supermercado. Aguardaram a saída do agente e efetuaram a sua prisão.

Detido, o agente confessou a prática delitiva.

O guarda municipal não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, constituindo sólido esteio para o édito condenatório (STF - HC 73.518/SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO - DJU 18.10.1996 - p. 39.846).

Os depoimentos dos guardas municipais devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de investigação, repressão ao crime e garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas.

Não se pode recusar eficácia probante aos testigos da testemunha que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a autoria.

Opera-se, todavia, a desclassificação para a modalidade simples do delito.

Com efeito, o réu retirou e desmontou o próprio motor do portão eletrônico, peça que pretendia subtrair.

O perito atestou no laudo juntado às págs.105/109 que danos foram verificados no próprio motor, constatando-se que a fiação havia sido seccionada.

O crime não ultrapassou a esfera da tentativa.

O acusado foi surpreendido pela vítima enquanto tentava subtrair o motor do portão automático, circunstância alheia à sua vontade. Assustado, correu, sem nada levar. Todavia, já havia retirado fios e a haste do motor. Não houve tempo hábil para a inversão da detenção em posse.

Não incide o princípio da insignificância, na espécie.

Não estão presentes os requisitos da mínima ofensividade da conduta, da nenhuma periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Ora, a conduta, tal como revela a prova produzida, passa ao largo da inexpressividade penal, tratando-se de furto praticado de forma premeditada e audaciosa, por indivíduo que se dedica à prática de crimes patrimoniais, revelando, o comportamento do acusado, significativo grau de reprovabilidade (neste sentido: TJSP Apelação nº 0010441-04.2010.8.26.0224. Rel. Des. Souza Nery. 9ª Câmara. Dir. Crim. Julgada em 12.12.2013 e STJ HC 192351 MG 2010/0224317-6, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, Julgamento de 19/05/2015, DJe 28/05/2015).

Ademais, a falta de punição de pequenos crimes acarretaria exposição da sociedade a esse tipo de delito e corresponderia a autorização judicial para que os criminosos continuem na prática de ilícitos, desde que laborem com inteligência, ou seja, escolham sempre bens de pequeno valor.

Não preenchidos os predicados legais, afasta-se a benesse do furto privilegiado. O acusado é reincidente específico e ostenta antecedentes criminais.

Finalmente, destaca-se que o réu não ofertou justificativa para a prática do delito, afirmando que foi 'cabeça fraca'.

Embora tenha dito que estava desempregado em sua qualificação, não apontou miserabilidade ou que a conduta criminosa foi a derradeira para a sua sobrevivência ou de sua família.

A dificuldade financeira, por si só, não autoriza a prática de crimes ou é hábil a configurar a excludente de ilicitude do estado de necessidade.

Inexiste nos autos prova da situação de extrema necessidade do acusado, muito menos que agira visando se proteger de perigo atual e inevitável que não tenha dado causa (CPP, art.156).

O acusado teria condições de encontrar qualquer outra forma lícita para a obtenção para sua subsistência, como a grande maioria da população necessitada, composta por pessoas de bem.

Nessa linha:

"(...) Nesse diapasão, a despeito da falta de oportunidade e da situação de penúria a que parte da população está submetida, esse fato não pode ser utilizado como justificativa de inocência para aquele que sucumbe à tentação do ganho fácil, por cupidez ou qualquer outro motivo, enveredando pelos caminhos tortuosos da vida criminosa. Reconhecendo essa conduta como excludente da ilicitude pela ausência de um dos seus elementos, além de precedente extremamente perigoso, traria total desesperança aos milhões de brasileiros, também desempregados, que pautam suas vidas pelos princípios da dignidade, ética e moralidade. Essas pessoas saem todos os dias de casa em busca da sobrevivência honesta, não se valendo do desespero como justificativa para a prática de delitos. Logo, o fato de estar alguém desempregado e passando por dificuldades não autoriza a afrontar o ordenamento jurídico, tampouco subsume-se à hipótese de estado de necessidade. Portanto, à míngua de qualquer prova do alegado, rejeita-se o argumento de defesa (...)". (TJSP Apelação Criminal nº 0001530-84.2017.8.26.0441, Primeira Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, j. 08.04.2019).

"(...) A par disso, não se comprovou a impossibilidade, de acordo com as circunstâncias concretas, de o apelante atuar de acordo com o ordenamento jurídico, como sustenta a Defesa, não bastando a mera alegação de que estava "desesperado", pois tem um filho pequeno e o pagamento de suas contas de aluguel, água e luz estava atrasado, para justificar o sacrifício do bem jurídico em questão. Em suma, era plenamente exigível do réu a abstenção da prática do delito de tráfico de drogas e, ainda que fosse verdade que ele estava passando por dificuldades

financeiras, ele poderia ter adotado outros procedimentos lícitos, tais como a busca de órgãos públicos sociais, para superá-las. Nesse sentido, confirmada a reprovabilidade da conduta da agente, não há justificante que possa ser reconhecida em seu favor(...)” (TJSP Apelação Criminal nº 01508960-65.2020.8.26.0228, Décima Sexta Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Leme Garcia, j. 04.02.2021).

Dessarte, o acusado realizou conduta típica, antijurídica e, presente a culpabilidade, impõem-se-lhe a condenação e a pena que passo a dosar, eis que não militam quaisquer justificativas ou dirimentes. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente favoráveis ao acusado, que ostenta 06 (seis) condenações anteriores e irrecorríveis justamente pelo crime de furto. Três delas geram o efeito da reincidência (autos nº 0044383-25.2008.8.26.0506, da 1ª Vara Criminal de Ribeirão Preto. Pena extinta em 09/06/2014; autos nº 0029953-84.2009.8.26.0554, da 3ª Vara Criminal de Santo André. Trânsito em julgado em 23/02/2010. Pena extinta em 09/06/2014; autos nº 0001008-31.2015.8.26.0537, da 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 24/02/2017. Pena extinta em 28/08/2018; autos nº 0008341-16.2016.8.26.0564, da 4ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 16/10/2017; autos nº 0027887-67.2010.8.26.0564, da 5ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 25/04/2011. Pena extinta em 06/06/2014 e autos nº 0016505-38.2014.8.26.0564, que tramitaram na 2ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 16/09/2016. Pena extinta em 21/08/2018, cf. certidão de distribuição criminal de págs. 28/34 e F.A de págs. 35/49).

Nota-se que o acusado fez da prática de delitos patrimoniais o seu meio de vida, dedicando-se reiteradamente à atividade ilícita. As desfavoráveis condições subjetivas ofertadas pelo acusado não podem ser olvidadas nesta etapa da dosimetria, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena e incentivo à reiteração da conduta.

É maior a censurabilidade de sua conduta. Ficou evidente que as penas anteriores não foram suficientes para atendimento da sanção penal. O próprio réu admitiu que ainda cumpria pena anterior quando voltou a delinquir, afirmando tão somente 'cabeça fraca'.

Assim, elevo a pena base ao patamar de 02 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa, proporcional às condições subjetivas do réu e circunstâncias em que perpetrou o delito.

A seguir, verifica-se a agravante da reincidência (autos nº 1500080-30.2020.8.26.0537, da 3ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 03/11/2021, cf. certidão de distribuição criminal de págs. 2/34 e F.A de págs. 35/49) e a atenuante da confissão espontânea, operando-se a compensação.

Há orientação do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos sobre o assunto, devendo ser observada pelos Juízes e Tribunais (artigo 927, inciso III, do novo Código de Processo Civil). A tese aprovada na ocasião foi a seguinte: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência” (Tema 585, REsp 1341370/MT, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, julgado em 10/04/2013).

Ademais, em data recente, estabeleceu-se que a compensação seria integral pelo simples fato de serem ambas igualmente preponderantes: “A Terceira Seção, em 23/05/2012, por ocasião do julgamento do EResp n. 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, pacificou o entendimento, segundo o qual a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, deve ser compensada com a agravante da reincidência. Precedentes” (AgRg no REsp 1557243/RN, Min. Rel. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 28/06/2016, v.u.).

Não incidem causas de aumento de pena.

Reconhecida a tentativa, pondero o razoável iter criminis percorrido. O acusado foi surpreendido pela vítima enquanto tentava subtrair o motor do portão automático, desmontando-o, circunstância alheia à sua vontade. Assustado, correu, sem nada levar, abandonando as peças no local. Assim, reduzo a reprimenda no patamar mínimo (1/2), o que perfaz 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

O valor do dia-multa, ante a aparente situação econômica do acusado, será calculado no valor unitário mínimo e deverá ser atualizado nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (RT 628/338).

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime inicial fechado.

É o adequado para a consecução das finalidades da sanção penal, considerada a personalidade voltada para a prática ininterrupta de crimes patrimoniais, circunstância que reclama reação severa, proporcional e seguramente eficaz.

Cumprе salientar a inexistência da relação automática entre a quantidade de pena reclusiva e o regime prisional, que deve ser determinado com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, sendo certo que a prática REITERADA de crimes patrimoniais pelo réu, que deles fez o seu meio de vida, denota conduta social inteiramente avessa aos preceitos que presidem a convivência social, sujeitando o agente à modalidade mais severa.

O acusado ostenta SETE condenações anteriores e irrecorríveis por delito de furto. É reincidente específico. Ainda cumpria pena anterior quando voltou a delinquir. Desse modo, a fixação de regime mais favorável ou de qualquer outra benesse (CP, arts.44 e 77), a par de ausentes os requisitos legais, descaracterizaria a eficácia intimidante da pena, incentivando a subtração de coisa alheia móvel.

Não se olvida que a Lei nº 12.736/12 incluiu o artigo 387, §2º do Código de Processo Penal para permitir ao Juiz que descontasse na sentença o tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou internação no total de pena imposta.

Ocorre que referida alteração apenas tem razão de ser quando o regime é fixado unicamente com base no quantum da pena imposta sem a influência de qualquer circunstância como as do artigo 59 do Código Penal ou a reincidência, o que não se vê patenteado na hipótese vertente.

Ainda que se entenda que o tempo de prisão processual deva ser descontado para a aplicação do artigo 33, §2º, do Código Penal, no caso dos autos o regime foi fixado não em razão do quantum, mas pela maior reprovabilidade da conduta do agente, diante de suas desfavoráveis condições subjetivas, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal.

No caso em tela, conforme demonstrado, há circunstâncias a influenciarem no regime e que justificam a modalidade mais gravosa.

Acerca do assunto, merece destaque o seguinte julgado emanado do E. TJSP, que já teve a oportunidade de se manifestar sobre a detração:

"Finalmente, é inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, devendo o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente, e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação tácita da competência do juiz da execução para conhecer da matéria" (TJSP 5ª Câmara Criminal – Apelação Criminal nº. 3002467-98.2013.8.26.0565 Rel. Des. Tristão Ribeiro - j. 02.07.2015, v.u.).

Neste cenário, a detração constitui fator a ser considerado para fins de progressão no Juízo da Execução.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar o CLEDERSON LEONARDO TOBIAS, qualificado nos autos às págs.19/22 e 23, como incurso no artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, II, todos do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 dias-multa, no valor

unitário mínimo.

O réu respondeu ao processo preso (conversão do flagrante em preventiva às pág.62/64).

Mantenho a prisão preventiva do acusado.

Não se olvida a excepcionalidade da custódia cautelar, destinada à eficácia instrumental do processo, à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal. Na espécie, permanecem os requisitos da custódia cautelar.

O fumus commissi delicti vem consubstanciado nas declarações e no positivo reconhecimento efetuado pela vítima, no depoimento do guarda civil municipal e na presente condenação. O periculum libertatis vê-se configurado nas desfavoráveis condições subjetivas do acusado, que se dedica à prática ininterrupta de crimes patrimoniais de furto e é reincidente específico.

São sete condenações anteriores e irrecorríveis, sendo que ao menos quatro delas geram o efeito da reincidência (autos nº 0044383-25.2008.8.26.0506, da 1ª Vara Criminal de Ribeirão Preto. Pena extinta em 09/06/2014; autos nº 0029953-84.2009.8.26.0554, da 3ª Vara Criminal de Santo André. Trânsito em julgado em 23/02/2010. Pena extinta em 09/06/2014; autos nº 0001008-31.2015.8.26.0537, da 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 24/02/2017. Pena extinta em 28/08/2018; autos nº 0008341-16.2016.8.26.0564, da 4ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 16/10/2017; autos nº 0027887-67.2010.8.26.0564, da 5ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 25/04/2011. Pena extinta em 06/06/2014 e autos nº 0016505-38.2014.8.26.0564, que tramitaram na 2ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 16/09/2016. Pena extinta em 21/08/2018 e autos nº 1500080-30.2020.8.26.0537, da 3ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 03/11/2021, cf. certidão de distribuição criminal de pág. 2/34 e F.A de pág. 35/49).

O delito apurado nestes autos não configura mero desvio na vida do acusado, que demonstra periculosidade diferenciada, pois fez de tal atividade criminosa o seu meio de vida. Em liberdade, há fortes indícios de que o réu reiterará a conduta. Mister garantir a ordem pública.

As medidas cautelares previstas na legislação processual não teriam idêntico efeito garantidor da prisão preventiva, pois não suficientes e adequadas à espécie, sendo imprescindível a manutenção da custódia cautelar do acusado para atendimento das finalidades da persecução penal.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, presentes os requisitos da prisão preventiva, o réu não poderá apelar em liberdade. Expeça-se o necessário e recomende-se o réu na prisão onde se encontra recolhido.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ.

Inexiste prejuízo aos sentenciados quanto a eventuais benefícios (RHC 111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 16/09/2019) e não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de prisão preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos estampados na legislação de regência.

Considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar nesta sentença, há inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, que encontra previsão no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno de revisão de manutenção da prisão preventiva a partir da presente data.

Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD (NSCGJ, arts.393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGJ, art.398, após o trânsito em julgado).

Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas pelo réu no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03, cuja exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA